

Implementación del nuevo impuesto ecológico en la Ciudad de México

Como parte de los esfuerzos para combatir el cambio climático y fomentar la sostenibilidad, se ha implementado un nuevo **Impuesto a la Emisión de Gases Contaminantes a la Atmósfera** en el Código Fiscal de la Ciudad de México. Este impuesto, contenido en el recientemente adicionado **Capítulo VII TER**, busca desincentivar las emisiones de gases de efecto invernadero, promover la responsabilidad ambiental y generar recursos para proyectos de bienestar ambiental y animal.

1. ¿Qué es el nuevo impuesto ecológico?

El impuesto ecológico, establecido en el artículo 164 TER 1, grava las emisiones de gases contaminantes como dióxido de carbono (CO₂), metano (CH₄) y óxido nitroso (N₂O) que superen **una tonelada de dióxido de carbono equivalente (t CO₂e) al mes**. Este impuesto aplica exclusivamente a las emisiones generadas por **fuentes fijas**, definidas como instalaciones permanentes destinadas a procesos industriales, comerciales, de servicios o cualquier otra actividad que emita contaminantes a la atmósfera.

2. Cálculo del impuesto y cuotas aplicables

El monto del impuesto se determinará considerando la cantidad de emisiones expresadas en t CO₂e, utilizando los factores de equivalencia establecidos para cada gas contaminante:

Gas	Composición Molecular	Toneladas	Equivalencia (t CO ₂ e)
Dióxido de Carbono (CO ₂)	CO ₂	1	1
Metano (CH ₄)	CH ₄	1	28
Óxido Nitroso (N ₂ O)	N ₂ O	1	265

La cuota aplicable será de **\$58.00 pesos por tonelada de CO₂e**, considerando también fracciones de tonelada. Para calcular las emisiones, se empleará la metodología establecida en **las Licencias de Operación o Funcionamiento** y **las Cédulas de Operación Anual o Integral**, según corresponda a la jurisdicción, establecida por la autoridad competente en materia ambiental, la cual también se encontrará prevista en las reglas de carácter general que emita la Secretaría.

3. Declaración y cumplimiento

Los contribuyentes obligados a pagar este impuesto deberán cumplir con las siguientes disposiciones:

- **Declaración y pago:** El impuesto deberá manifestarse y liquidarse a más tardar el día **17 del mes siguiente** al de la causación (el impuesto se causará en los casos en que las emisiones mensuales de gases contaminantes a la atmósfera sean iguales o superiores a una tonelada).
- **Registro de Emisiones Contaminantes:** Los contribuyentes deberán llevar un registro detallado de las emisiones generadas por sus fuentes fijas.
- **Presentación de comprobante de registro:** Será obligatorio contar con un comprobante de registro ante la autoridad competente.

La Secretaría de Administración y Finanzas emitirá las reglas de carácter general para facilitar el cumplimiento de estas obligaciones.

4. Vinculación con la Ley General de Cambio Climático

En lo no previsto en el **Capítulo VII TER**, se aplicará supletoriamente la **Ley General de Cambio Climático**, siempre que sus disposiciones no contravengan la naturaleza del Código Fiscal. Esto refuerza el marco legal para implementar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático.

5. Uso de los recursos recaudados

Los ingresos generados por el impuesto ecológico se destinarán exclusivamente a:

- Acciones para garantizar un medio ambiente sano.
- Proyectos de bienestar animal.

Para más información o asesoría personalizada, no dude en ponerse en contacto con nuestro equipo:

Alejandro Torres, Socio:

+52 (55) 5258-1072 | ajtorres@vwys.com.mx

Luis Enrique Torres, Consejero:

+52 (55) 5258-1023 | ltorres@vwys.com.mx

Eric Palacios, Consejero:

+52 (55) 5258-1085 | epalacios@vwys.com.mx

A T E N T A M E N T E

VON WOBESER Y SIERRA, S.C.

Ciudad de México, 31 de diciembre de 2024.

La información incluida en esta nota no constituye, ni pretende constituir, ni debe ser interpretada como asesoría legal sobre el tema o la materia aquí tratados. Por el contrario, esta nota tiene fines informativos de carácter general. Para obtener asesoría legal sobre un asunto en particular en relación con esta materia, favor de ponerse en contacto con alguno de nuestros abogados aquí mencionados.



VON WOBESER Y SIERRA, S.C.

Paseo de los Tamarindos 60, 05120 Ciudad de México

+52 (55) 5258 1000

vonwobeser.com